



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LEI N° 1.484, DE 20 DE MARÇO DE 2014

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO TÍTULO II, CAPÍTULO VII, EM SEU ARTIGO 19;ARTIGO 20, E TÍTULO IV, CAPÍTULO I, ARTIGOS 190, 191, DA LEI 1.412 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Câmara Municipal de Miracema aprova e eu Prefeito Municipal no uso das atribuições que me são conferidas pelo inciso III, do art. 81 da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art 1º -Ficam alterado os incisos I, II, III, IV, V, VI e acrescentado os incisos VII e VIII do artigo 19 da Lei 1.412/2012 ; altera o § 1º e acrescenta os § 3º § 4º e § 5ºno artigo 19 da lei 1.412 de 20/12/12 passando a ter a seguinte redação:

Art. 19 – (...)

I. LMP – Licença Municipal Prévia: licença concedida na etapa inicial do planejamento do empreendimento ou atividade impactante, aprovando a localização e criação do mesmo, atestando ser viável ambientalmente, garantindo a adequação do projeto às normas ambientais e de uso/ocupação do solo, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes para evitar potenciais impactos ambientais na fase de instalação. O prazo de validade desta licença será de no mínimo o estabelecido na elaboração do projeto, plano ou programa e de no máximo 5 (cinco) anos.

II. LMI – Licença Municipal de Instalação: autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, estabelecendo condicionantes para que potenciais impactos ambientais decorrentes de sua instalação sejam mitigados ou evitados. A validade desta licença será de no mínimo o estabelecido no cronograma de instalação e de no máximo 6 (seis) anos.

II. LMO – Licença Municipal de Operação: autoriza a operação do empreendimento ou atividade impactante, após a verificação do efetivo cumprimento dos requisitos exigidos e mediante atendimento a condições estabelecidas para garantir que todas as medidas de controle ambiental necessárias sejam devidamente adotadas em conformidade com as normas vigentes. A validade da licença é de no mínimo 4 (quatro) anos e no máximo de 10 (dez) anos neste último caso, se comprovado a implementação voluntária de programa eficiente de gestão ambiental.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

III. LMPI – Licença Municipal Prévia e de Instalação: ato administrativo que, em uma única fase, o órgão ambiental atesta a viabilidade ambiental e aprova a implantação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas nos casos especificados no Art. 12 do Decreto Estadual 42.159/09. A LMPI, tem seu prazo de validade de no mínimo o estabelecido no cronograma de instalação do empreendimento ou atividade e no máximo de 6 (seis) anos.

IV. LMIO – Licença Municipal de Instalação e Operação: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova, concomitantemente, a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, estabelecendo as condicionantes e medidas de controle ambiental que devem ser observadas na sua implantação e funcionamento, nos casos especificados no Art. 13 Decreto Estadual 42.159/09. O prazo de validade desta licença é de no mínimo de 4 (quatro) anos e no máximo de 10 (dez) anos.

V. LMAS – Licença Municipal Ambiental Simplificada: é destinada às atividades de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental. É uma licença única que estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser realizadas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar atividades ou empreendimentos considerados de baixo impacto e que utilizam recursos ambientais. As especificações dos empreendimentos que poderão receber esta licença estão no Decreto Estadual 42.159/09. Seu prazo de validade é de no mínimo de 4 (quatro) anos e no máximo de 10 (dez) anos.

VI. LMAR - Licença Municipal Ambiental de Recuperação: licença que aprova a remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente, na medida do possível, e de acordo com os padrões técnicos exigíveis, em especial aqueles em empreendimentos ou atividades fechados, desativados ou abandonados. O prazo de validade desta licença será no mínimo o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e no máximo de 6 (seis) anos.

VIII. LMOR – Licença Municipal de Operação e Recuperação: ato administrativo mediante o qual, o órgão ambiental autoriza a operação da atividade ou empreendimento concomitante com a recuperação ambiental de passivo em sua área, caso não haja risco à saúde da população e dos trabalhadores. O prazo de validade desta licença não poderá ultrapassar 6 (seis) anos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

§ 1º As licenças ambientais poderão ser averbadas para registro de alterações quando cumpridos os requisitos exigidos pelo órgão ambiental previstos em regulamento específico, nas seguintes hipóteses.

I – Titularidade;

II – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ,

III – Endereço do representante legal do empreendimento ou atividade;

IV - Técnico responsável;

V – Condições de validade com base em parecer técnico do órgão ambiental;

VI – Prorrogação do prazo de validade da Licença, nos casos revistos nos artigos 10, parágrafo único e artigo 11, parágrafo único, do Decreto 42.159/2009;

VII – Erro material na confecção do Diploma;

VIII – Modificação da atividade, desde que não altere seu enquadramento na tabela I, do Decreto 42.159/2009.

§ 2º: (...)

§ 3º Não será concedida ou renovada qualquer licença municipal de instalação e operação de atividade em débito com o município, em decorrência da aplicação de penalidade por infrações à legislação ambiental.

§ 4º A renovação das licenças para os empreendimentos que se encontrem em acordo com as normas estabelecidas, será feita através de formulário próprio e deverá ser requisitada com antecedência de 120 dias antes do vencimento da licença em vigência. O pedido de renovação através do formulário citado, oficialmente carimbado pelo profissional responsável, prorroga automaticamente a licença até manifestação definitiva do órgão ambiental responsável desde que o requerente não tenha causado atrasos ou prejudicado o processo de renovação.

§ 5º O empreendimentos e atividades de impacto local sujeitos ao licenciamento ambiental municipal serão estabelecidos em conformidade com as diretrizes previstas na Resolução CONEMA nº42/2012, e em outras legislações do estado pertinentes, bem como observados no Portal de Licenciamento do Instituto Estadual do Ambiente- INEA.”



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art 2º – Altera acrescentando os incisos I, II, III, IV e V e seus devidos parágrafos e alíneas no artigo 20 da Lei 1.412 de 20/12/12, passando ter a seguinte redação:

Art. 20. Além das licenças supramencionadas, A SEMMAM, no exercício de sua competência, expedirá os seguintes instrumentos de licenciamento ambiental:

I. Autorização Ambiental (AA): ato administrativo emitido com ou sem prazo de validade, mediante o qual, o órgão ambiental estabelece as condições para implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços ou para a execução de obras emergenciais de interesse público, tais como:

a) Autorização para supressão de vegetação: autoriza a supressão de vegetação nos casos previstos em lei, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatórias.

b) Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente: autoriza a execução de atividades ou empreendimentos que interfiram de alguma forma em Área de Preservação Permanente (APP), somente quando enquadrados nos casos excepcionais previstos na legislação.

c) Autorização para licenciamento de empreendimento ou atividade impacto ambiental local que afete Unidade de Conservação Municipal ou sua zona de amortecimento: autoriza o licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade de impacto ambiental local que afete Unidade de Conservação Municipal ou sua Zona de Amortecimento, observando o disposto na Lei 9985/2000 - SNUC, na Resolução CONAMA 428/2010, dentre outras legislações afins pertinentes ao âmbito do licenciamento ambiental municipal.

d) Autorização para movimentação de resíduos: autoriza o encaminhamento de resíduos provenientes de indústrias e obras para locais apropriados de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final.

e) Autorização para execução de obras emergenciais de caráter privado: autoriza a execução de obras emergenciais em empreendimento privado, apenas no âmbito ambiental, quando decorrentes de acidentes de causas naturais, como intempéries, mediante prévia vistoria, com vistas a mitigar ou eliminar os impactos no ambiente gerados pelos referidos acidentes.

II. Certidão Ambiental (CA) – ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental certifica a sua anuência, concordância ou aprovação quanto a procedimentos específicos, tais:

a) Anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental ao procedimento em trâmite perante o órgão consulente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

- b) Anuência para corte de vegetação exótica.
- c) Aprovação de área de Reserva Legal, localizada em propriedade ou posse rural, inclusive naquelas que deixaram de ser rurais a partir de 20.07.1989, para fins de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóveis, vedada a alteração de sua destinação, ressalvadas as exceções previstas em lei.
- d) Baixa de Responsabilidade Técnica pela gestão ambiental de atividade ou empreendimento.
- e) Cumprimento de condicionantes de licenças ou autorizações ambientais.
- f) Regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem licença ambiental, em data anterior à entrada em vigor da presente lei: será emitida após o cumprimento das obrigações oriundas de sanção administrativa aplicada ou daquelas fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta.
- g) Inexistência, nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes às infrações ambientais praticadas pelo requerente, ressalvados os processos administrativos em curso.
- h) Certidão de Inexigibilidade de Licença Ambiental: certidão fornecida para empreendimentos e atividade que não estejam no Anexo I do Decreto Estadual 42.159/09, nem em norma do CONEMA ou INEA, e também para aqueles enquadrados na Classe I da Tabela I do Capítulo III do Decreto Estadual 42.159/09.

III - Termo de Encerramento (TE): ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental que represente risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do encerramento de determinada atividade ou após a conclusão do procedimento de recuperação mediante LAR, estabelecendo as restrições de uso da área.

IV - Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental (TRGA): declaração apresentada ao órgão ambiental, pelo profissional que assumirá a responsabilidade pela gestão ambiental de atividade ou empreendimento objeto de licenciamento de médio ou grande porte.

V - Documento de Averbação: ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença ou Autorização Ambiental.

§ 1º A amplitude ou magnitude do impacto ambiental serão classificadas observando o porte e potencial poluidor observados no Decreto Estadual 42159/2009 , Resoluções INEA 31, 32 de 15 de abril de 2011 alteradas pelas Resoluções 52, 53 de 19 e 27 de março de 2011 e Portal de Licenciamento do Instituto Estadual do Ambiente - INEA.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

§ 2º Caberá à SEMMAM instituir os procedimentos para requerimento de licenciamento, autorização e controle ambiental.

§ 3º Para os serviços de licenciamento ambiental municipal – licenças, bem como outros instrumentos de competência da SEMMAM, será cobrada indenização dos custos para análise e processamento dos requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões Ambientais de Licenciamento Ambiental, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia para licenciar a localização, instalação, ampliação, operação e demais processos de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou ainda, daquelas que de qualquer modo possam causar degradação ambiental. A cobrança contemplará as seguintes especificações:

a) Quando o requerimento de licença indicar mais de uma atividade no mesmo local, enquadradas em tipologias distintas e potencial poluidor diferenciados, será cobrado o somatório dos custos referentes a cada uma das atividades.

b) Se durante a análise do requerimento de licença ficar constatado que ocorreu cobrança indevida, para mais ou para menos, a diferença será cobrada antes da entrega da licença, ou ressarcida mediante solicitação do requerente.

c) O contribuinte da indenização dos custos para análise e processamento dos Requerimentos de Licenças, Autorizações, Certidões Ambientais, dentre outros instrumentos de Licenciamento Ambiental Municipal é o peticionário ou contribuinte, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável pelo empreendimento, atividade ou obra que venha a solicitar o licenciamento ambiental municipal ou a dispensa, no âmbito do município de Miracema.

d) A indenização dos custos para análise e processamento dos Requerimentos de Licenças, Autorizações e Certidões Ambientais dentre outros instrumentos de Licenciamento Ambiental Municipal tem como base de cálculo o custo estimado da atividade técnico-administrativa de vistoria, exame e análise de projetos.

e) Os custos serão lançados e arrecadados no ato da protocolização do pedido do licenciamento ou previamente à expedição e entrega do documento pertinente ao ato administrativo, objeto do pedido.

f) Contemplando e observando o Art.221 da lei 1.412 de 20/12/12, as receitas arrecadadas serão depositadas integralmente ao FUMMAM.

§ 4º- O processo de Licenciamento Ambiental Municipal ocorrerá através das etapas a seguir:

a) O empreendedor deverá apresentar para a SEMMAM, documentação, projetos e estudos ambientais preliminares e cabíveis relativos à atividade ou empreendimento a ser licenciado;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

- b) Análise da documentação, projetos e estudos ambientais apresentados.
- c) Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, juntamente com documentos, projetos e estudos ambientais cabíveis;
- d) Cálculo e recolhimento indenização de custos das licenças, não sujeitas a devolução em caso de indeferimento do pedido;
- e) Vistorias técnicas, quando necessárias;
- f) Solicitação de esclarecimentos e informações complementares , caso necessário, e após análise da documentação apresentada, podendo existir reiteração da mesma solicitação para esclarecimentos e complementações que não tenham sido satisfatórias;
- g) Emissão de parecer técnico conclusivo;
- h) Deferimento ou Indeferimento do pedido de licença;

§ 5º A SEMMAM poderá modificar as etapas dos processos de Licenciamento Municipal para melhoria e adequação. Além disso, poderá modificar as medidas de controle e adequação de determinada atividade em processo de licenciamento ou licenciada, bem como suspender, cancelar ou revogar uma licença expedida, quando ocorrer:

- a) Violação ou inadequação de quaisquer normas legais ou regulamentares, desrespeitando prazos e demais instruções ou critérios estipulados para o licenciamento;
- b) Falsidade ou omissão nas informações apresentadas para a expedição da licença;
- c) Ocultação ou superveniência de informações sobre danos ambientais ou à saúde ambiental e/ou pública, vinculados ao empreendimento ou atividade;
- d) Atividade que tenha sua funcionalidade em desacordo parcial ou total com as condições de licenciamento.

Art 3º – Fica alterado o artigo 190 da lei 1.412 de 20/12/12 passando ter a seguinte redação:

Art. 190. Os Autos, de que trata o inciso V, do artigo 47, serão lavrados em 4 (quatro) vias destinadas:

- I. a primeira, ao autuado;
- II. a segunda, ao processo administrativo;
- III. a terceira, ao fiscal autuante;
- IV. a quarta, ao arquivo da SEMMAM.”



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art 4º –Fica alterado o artigo 191 e seu § 2º da lei 1.412 de 20/12/12 passando ter a seguinte redação:

Art. 191. Os Autos, de que trata o inciso V, do artigo 47, serão numerados sequencialmente e agrupados em talonários.

§ 1º. (...)

§ 2º. Os modelos dos talonários dos Autos de que trata o inciso V, do artigo 47, serão instituídos através de Decreto, editado pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA, 20 DE MARÇO DE 2014

JUEDYR ORSAY SILVA
Prefeito Municipal de Miracema